ETHOS IRON

Algunas asimetrías legales en países de habla hispana

La letra de la ley no siempre es ciega. A veces, te señala a ti.

OMAYRA PÉREZ · ETHOS IRON

Antes de empezar

Esto no es un artículo de opinión. Ni un hilo de Twitter.

Son extractos literales de leyes orgánicas y códigos penales, con el enlace directo a la fuente oficial y los pasos exactos para que lo verifiques tú en un minuto.

Si algo de lo que lees aquí te indigna, que no sea conmigo. Yo solo te leo la letra pequeña del contrato que firmaste al nacer hombre.

> Me llamo Omayra. No soy abogada ni vengo del activismo. Empecé a leer esto porque quería saber qué había de verdad detrás de lo que nos cuentan, y me encontré con artículos que nombran el sexo de las personas para decidir quién accede a qué. No me lo esperaba. Así que los fui recopilando, con el enlace al lado, para no tener que pedirle a nadie que me creyera.

¿Dónde estás tú?

La ley es lo que te encuentras cuando ya se rompió. Antes de eso hay otras tres cosas. En una estás tú.

No quieres pareja

Lo intentaste. Puede que varias veces. Puede que con la misma, rompiendo y volviendo hasta que ya no.

Y llegaste a la conclusión de que no compensa.

No es eso. Compensar o no compensar depende de con quién. El problema es que nunca has tenido forma de saber con quién antes de meterte.

Nadie enseña a leer a una persona en las primeras semanas. Ni en el colegio, ni en casa, ni en ningún sitio. Y sin eso, cada relación es una apuesta a ciegas. Después de perder varias, retirarse es lo razonable.

> Lo que te falta no es suerte. Es discernir: saber, antes de entrar, a quién tienes delante.

Tienes pareja y no la entiendes

Discusiones que no llevan a ningún sitio y al día siguiente todo normal. Días raros sin motivo. Decirte que no le pasa nada cuando le pasa algo. Pedirte una cosa y molestarse cuando se la das.

No estás loco y no es que no te quiera.

Lo que hay debajo son mecanismos que tienen nombre, están estudiados y se comportan igual en casi todo el mundo. Tú los estás viviendo sin verlos, y por eso reaccionas a lo que parece en vez de a lo que es.

> Lo que te falta no es paciencia. Es leerla: entender qué está pasando mientras pasa, no tres días después.

> *"¿Quién te dio acceso a mis pensamientos?"*
>
> COMENTARIO EN INSTAGRAM

Te callas cuando sale el tema

Cena familiar, grupo de amigos, el trabajo. Sale el feminismo. Dices una frase y de pronto eres el machista.

Y te callas. No porque te hayan convencido, sino porque no sabes por dónde empezar a responder.

Y te sueltan la palabra que lo cierra todo: patriarcado. Un sistema de dominación masculina. Míralo:

> Seis de cada diez personas que terminan una carrera universitaria en España son mujeres.
>
> MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES · DATOS Y CIFRAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL

> De las 28.552 personas sin hogar atendidas en centros asistenciales, 21.900 son hombres. El 76,7%.
>
> INE, Encuesta sobre Personas Sin Hogar

Seis de cada diez títulos universitarios. Y tres de cada cuatro de los que duermen fuera.

Pregunta lo siguiente la próxima vez, y observa lo que pasa: **¿qué dato concreto demostraría que el patriarcado no existe?**

No hay respuesta. Si aportas datos en contra, el patriarcado los produjo. Si una mujer no está de acuerdo, tiene la conciencia colonizada. Una idea que ningún dato puede refutar no es análisis.

> Lo que te falta no es la razón, son los datos. Y existen, son públicos, y algunos los tienes en este documento.

> *"Siempre digo lo peligroso que es esto y por quejarme me llaman machista."*
>
> COMENTARIO EN INSTAGRAM

ESPAÑA

La ley define la violencia en un solo sentido

El artículo que abre toda la ley, y que decide quién puede acceder a todo lo demás.

> LEY ORGÁNICA 1/2004 · ARTÍCULO 1.1
>
> "La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia."

La violencia de género, tal y como la reconoce el ordenamiento español, solo existe cuando el agresor es un hombre y la víctima una mujer, en el marco de una relación de pareja. No es una interpretación: es la definición legal, y está en el primer artículo.

¿Y ESTO A TI EN QUÉ TE AFECTA?

Si tu pareja mujer te agrede, eso no es violencia de género. Es otra cosa, con otro nombre y otro juzgado.

No accedes a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Y no accedes a ninguno de los derechos que esa ley reserva para quien sí encaja: ni económicos, ni laborales, ni de vivienda.

No es que te los denieguen. Es que no existes en esa categoría.

Sigue tirando. En la misma ley, el artículo 27 regula una ayuda económica de pago único del Estado, y el 28 da prioridad en el acceso a vivienda pública. Mismo enlace, mismos pasos.

DÓNDE ENCONTRARLO

1. Entra en boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
2. Haz clic en "Texto consolidado".
3. Es el primer artículo. Aparece nada más abrir, bajo "TÍTULO PRELIMINAR".

ESPAÑA

Tres salidas que tú no tienes

Suspender el contrato guardando el puesto, irse y cobrar el paro, o que el despido sea nulo.

> ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES · ART. 45.1.n
>
> "Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual."

> ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES · ART. 49.1.m
>
> "Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género o de violencia sexual."

Fíjate en la palabra con la que empiezan los dos: **la trabajadora**. En femenino. No "la persona trabajadora", como dice el Estatuto en todos los demás supuestos de suspensión y de extinción. Aquí la ley escribe el sexo.

¿Y ESTO A TI EN QUÉ TE AFECTA?

Ella puede dejar de trabajar hasta seis meses, prorrogables a dieciocho, y su puesto la espera.

Puede irse definitivamente y cobrar el paro. Tú, si te vas voluntariamente, no cobras nada.

Y si la despiden por ejercer esos derechos, el despido es nulo: readmisión inmediata y los salarios de todo el proceso (artículo 55.5).

Las tres dependen de encajar en la definición de la ficha anterior. Y esa definición te deja fuera por escrito.

Sigue tirando. El artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004 garantiza abogado y procurador gratuitos sin condición de renta. Y la nulidad del despido está en el artículo 55.5 del Estatuto, y también en el 53.4 para la extinción por causas objetivas.

DÓNDE ENCONTRARLO

1. En el BOE, busca la referencia BOE-A-2015-11430 (Estatuto de los Trabajadores).
2. Haz clic en "Texto consolidado".
3. Ctrl+F → Artículo 45 → apartado n).
4. Ctrl+F → Artículo 49 → apartado m) dentro de la lista del punto 1.
5. Compara con cualquier otro apartado de esas dos listas: todos dicen "la persona trabajadora". Solo estos dos dicen "la trabajadora".

MÉXICO

Tu casa no es tuya

Te pueden sacar en cuatro horas, aunque seas el dueño. Y tenerte fuera dos meses.

> LGAMVLV · ARTÍCULO 28
>
> "Las órdenes de protección tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación o prolongarse hasta que cese la situación de riesgo para la víctima.
>
> Deberán expedirse de manera inmediata o a más tardar dentro de las 4 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan."

> LGAMVLV · ARTÍCULO 34 TER, FRACCIÓN IX BIS
>
> "En casos de peligro inminente o extrema urgencia, el Ministerio Público bajo su más estricta responsabilidad, podrá determinar la desocupación inmediata por la persona agresora, del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo."

Léelo otra vez: **independientemente de la acreditación de propiedad**. La ley lo dice con esas palabras.

¿Y ESTO A TI EN QUÉ TE AFECTA?

No importa que la casa esté a tu nombre. No importa que el contrato de alquiler lo firmes tú.

Y no lo ordena un juez. Lo determina el Ministerio Público, por vía administrativa, en un plazo de cuatro horas.

La revisión judicial llega después. Tú ya estás fuera, y puedes seguir fuera sesenta días, prorrogables a noventa, o lo que dure la investigación.

Sigue tirando. El artículo 34 Quáter, fracción VII, repite la misma fórmula por vía judicial. Y el artículo 22 crea la Alerta de Violencia de Género: un mecanismo de emergencia que moviliza a los tres niveles de gobierno y destina presupuesto extraordinario, y que solo puede activarse cuando las víctimas son mujeres, adolescentes y niñas.

DÓNDE ENCONTRARLO

1. Entra en mexico.justia.com/federales/leyes/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencias/titulo-ii/capitulo-vi/
2. Es el capítulo de las órdenes de protección, con la última reforma del 15 de enero de 2026. Los tres artículos están en esa misma página.
3. Ctrl+F → ARTÍCULO 28 para los plazos y los dos tipos de orden.
4. Baja hasta el Artículo 34 Ter y busca la fracción IX Bis, entre la IX y la X.
5. La versión judicial está en el Artículo 34 Quáter, fracción VII, en esa misma página.

ARGENTINA

El Código Penal escribe tu sexo

El mismo artículo nombra al hombre dos veces: una para agravar la pena, y otra para negarle la rebaja.

> CÓDIGO PENAL · ARTÍCULO 80, INCISO 11
>
> "Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: [...] 11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género."

> CÓDIGO PENAL · ARTÍCULO 80, ÚLTIMO PÁRRAFO
>
> "Cuando en el caso del inciso 1º de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima."

Matar a tu pareja es perpetua en Argentina, seas hombre o mujer. Hasta ahí, igual para los dos. La diferencia está en la puerta de salida.

¿Y ESTO A TI EN QUÉ TE AFECTA?

La ley permite al juez bajar la pena de perpetua a entre 8 y 25 años cuando concurren circunstancias extraordinarias de atenuación.

Esa puerta existe para todo el mundo, menos para quien antes ejerció violencia contra la mujer víctima.

La rebaja depende de quién esté muerto. Si es ella, la puerta se cierra. Si es él, sigue abierta.

Sigue tirando. En la Ley 26.485, el artículo 26 permite excluirte de tu casa sin sentencia y con independencia de quién sea el titular. Y el artículo 16 le garantiza la gratuidad de toda diligencia judicial, el acceso a los recursos públicos para producir prueba, y patrocinio jurídico especializado.

DÓNDE ENCONTRARLO

1. Entra en argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26791-206018/texto
2. Página oficial de la Ley 26.791, la que incorporó el inciso 11 y el último párrafo del artículo 80.
3. El texto aparece directamente ahí, sin buscar.

Bonus track · Educación

Esto no estaba en lo que te prometí. No es texto legal con artículo: es estadística oficial, publicada por los ministerios de educación de cada país. El rigor es el mismo y la comprobación también.

En España, México y Argentina, sin excepción, los hombres tienen peores resultados educativos que las mujeres en los mismos tramos de edad. Abandonan antes, terminan menos la secundaria y llegan en menor proporción a la educación superior.

No es una percepción. Son las cifras que cada gobierno publica sobre sí mismo.

ESPAÑA

En 2025, el abandono escolar temprano fue del **15,9% en hombres frente al 9,5% en mujeres**. Entre los 20 y los 24 años, el **85,1% de las mujeres** completó al menos la segunda etapa de secundaria, frente al **76,0% de los hombres**. Y entre los 25 y los 34, el **58,7% de las mujeres** alcanzó educación superior frente al **46,6% de los hombres**.

DÓNDE ENCONTRARLO

Nota de prensa del Ministerio de Educación, FP y Deportes, 28 de enero de 2026.
educacionfpydeportes.gob.es/prensa/actualidad/2026/01/20260128-abandonotemprano.html

---

MÉXICO

Ciclo 2023-2024. Primaria: **0,9% frente a 0,3%**. Secundaria: **4,5% frente a 2,8%**. Media superior: **13,6% frente a 9,2%**, la brecha más amplia de las tres.

DÓNDE ENCONTRARLO

Datos base de la SEP, "Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional". El desglose por sexo está calculado sobre esas cifras por REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México.
blog.derechosinfancia.org.mx/2025/09/25/abandono-escolar-de-ninas-ninos-y-adolescentes-en-mexico-2016-2024/

ARGENTINA

En 2024, el **77,4% de las mujeres** de 25 a 30 años había terminado la secundaria frente al **70,9% de los varones**. En primaria, **97,6% frente a 95,1%**.

DÓNDE ENCONTRARLO

Informe "Terminalidad educativa: foco en la secundaria", Observatorio Argentinos por la Educación, octubre de 2025, sobre datos del Ministerio de Educación y del INDEC.
argentinosporlaeducacion.org/informe/terminalidad-educativa-foco-en-la-secundaria/

Nota honesta: la fuente primaria es estatal, pero quien publica el informe es un observatorio independiente, no el Ministerio. Te lo marco por transparencia.

Esto es lo que está escrito

Y lo que está escrito es la parte fácil: se busca, se cita y se comprueba.

Lo difícil es lo que no aparece en ningún boletín oficial. Saber con quién te estás metiendo antes de meterte. Entender qué está pasando delante de ti mientras pasa. Y tener con qué responder cuando te señalan.

Eso también está medido, también tiene nombre, y también se puede aprender.

El canal de avisos. Publico estudios, noticias y análisis como los de este documento. whatsapp.com/channel/0029Vb9drulCMY0P0LGI0w1X

Por correo. En los próximos días te escribo con material que no está aquí. Si no lo ves en la bandeja de entrada, míralo en spam y en promociones.

Y si quieres ver todo lo demás, está en ethosironsoul.com

Si conoces a alguien que necesite leer esto, reenvíaselo. Los enlaces funcionan igual para él.